

LIVRO 423

FOLHA 111

ATO N° 052

ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA
E VENDA, na forma abaixo:

S A I B A M quantos este público instrumento virem que aos vinte nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e três, nesta cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, neste Cartório, à Rua Ernesto Brasília, n° 48, 1° andar, perante mim tabelião compareceram: como outorgante(s) vendedor(es), ZENITA CARDOSO DE SOUZA, brasileira, solteira, maior, do lar, portadora da identidade n° 1.342.561 expedida pelo IFP em 12/08/71 e CPF. n° 066.478.557/34, residente à Rua Virginia Ribeiro, n° 2008, em Mury, no 1° distrito deste Município, neste ato representada por seu bastante procurador, ALOISIO LIMA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, aposentado, portador da identidade n° 96.232 expedida pela SSP/BA em 19/12/72 e CPF. n° 000.039.565/04, residente no endereço supra, nos termos da procuração lavrada nestas notas no Livro 120, às fls. n° 062, ato n° 051 em 03/02/98; e como outorgado(s) comprador(es), "AMETISTA PARTICIPAÇÕES LTDA.", com sede à Avenida Rio Branco, n° 311, 4ª andar, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e inscrita no CNPJ sob o n° 04.428.008/0001-04, neste ato representada por seu bastante procurador, MARCUS VINICIUS TOSCANO COSTA, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade n° 058121 expedida pela OAB/RJ em 13/02/2003 e CPF. n° 663.135.547/87, residente à Rua Tiradentes, n° 61/603, Ingá, Niterói/RJ, nos termos da procuração lavrada em notas do 18º Ofício do Rio de Janeiro, no livro n° 1507-PR, às fls. n° 197 em 28/08/2003, cujo traslado fica hoje neste Cartório arquivado; os presentes capazes e identificados como os próprios, entre si, e por mim tabelião e de cujas identidades físicas não tenho dúvidas do que dou fé, bem como que da presente será remetida nota a distribuição no prazo legal. E, pelo(s) outorgante(s) vendedor(es) referido(s), me foi dito, que ele(s) é/são senhor(es) e legítimo(s) possuidor(es) dos imóveis inscritos na Municipalidade sob os n°s. 20591.01865.000 e 96905.07560.000, constituídos: 1º) por uma casa residencial unifamiliar, situada à Rua Virginia Ribeiro, n° 1865, e respectivo terreno próprio, designado por área "J" do "Condomínio Parque Walter Zabel", em Mury, no 1° distrito deste Município, com a superfície de 5.545,40m², descrito e caracterizado na matrícula n° 19.361; 2º) terreno próprio, situado no lugar denominado "N° COLONIAL 29", em "MURY", no 1° distrito deste Município, designado por área "C", com a superfície de 2.000,00m², descrito e caracterizado na matrícula n° 13.316; cujos imóveis foram pelo(s) outorgante(s) adquiridos, o primeiro, por títulos registrados no Registro de Imóveis desta Comarca, anexo deste Cartório, sob os n°s. R-1.1522, às fls. n° 030 do Livro n° 2-E e R-1.2755, às fls. n° 088 do Livro n° 2-I, atualmente matriculado sob o n° 19.361, ficha n° 01, onde se encontra a averbação de construção sob o n° AV-1.19361, e o segundo imóvel por título registrado neste mesmo Registro de Imóveis, sob o n° R-1.13316, ficha n° 01 de Registro Geral; que ditos imóveis se acham livres e desembaraçados de quaisquer ônus reais, judiciais ou extra-judiciais e quites de impostos e taxas, segundo declara(m) o(s) outorgante(s), e nas mesmas condições vende(m) como de fato vendido tem ao(s) comprador(es) pelo preço e quantia certa de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), correspondendo a R\$ 720.000,00 o valor do primeiro imóvel descrito e a R\$ 80.000,00 o valor do segundo imóvel

descrito, de cuja quantia declara(m) e confessa(m) o(s) outorgante(s) já haver(em) recebido anteriormente como sinal e princípio de pagamento a quantia de R\$ 80.000,00, a quantia de R\$ 702.581,88 neste ato, através do cheque administrativo nº 001395, emitido pela agência nº 0357 (Rio de Janeiro) do Banco Sudameris Brasil S/A., e a parcela de R\$ 17.418,12 retida pela outorgada compradora até que a vendedora, por seu procurador, apresente comprovante da baixa e cancelamento da distribuição de uma execução proposta contra a mesma e que tramita pela 2ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº 2002.037.002949-9, cujo débito já foi totalmente quitado, no valor de R\$ 10.000,00, assim como também apresente a comprovação do pagamento da taxa de água até o dia 10 de setembro de 2003, ainda devidas pela outorgante, no valor de R\$ 7.418,12, cuja apresentação deverá ser feita na sede da ora outorgada, a partir de cujo momento tem a outorgada o prazo de até 05 (cinco) dias para efetuar o pagamento da parcela retida ao procurador da ora outorgante, pelo que lhe(s) dá(ão) plena e geral quitação para jamais lhe(s) tornar(em) a pedir or semelhante motivo, prometendo ele(s) vendedor(es) por si, seus herdeiros e sucessores fazer(em) a presente sempre boa, firme e valiosa e a responder(em) pela evicção de direito, pondo o(s) comprador(es) a par e a salvo de quaisquer dúvidas futuras, e, transmitindo na(s) pessoa(s) dele(s) outorgado(s) todo o domínio, direito, ação e posse na coisa vendida, havendo-o(s) por empossado(s) desde já por bem desta escritura e da cláusula constituti. E, pelo(s) outorgado(s), me foi dito, que aceitava(m) a presente escritura como se acha redigida, do que dou fé, aceitando as certidões negativas abaixo relacionadas com as datas nelas consignadas. Ainda pelos contratantes, me foi dito: 1º) que a compradora continuará mantendo a facilidade de acesso aos funcionários do Condomínio do Parque Walter Zabel até a caixa de água existente na área de servidão e suas tubulações, sempre que haja uma solicitação do condomínio para verificação técnica de funcionamento do serviço de água; 2º) que faz parte integrante da presente transação todos os móveis, equipamentos e utensílios que compõem os imóveis objetos desta escritura; 3º) que a outorgada compradora já se encontra na posse dos imóveis objetos desta transação. Certifico e porto por fé que: 1º) Os impostos de transmissão incidentes sobre a presente transação no valor de R\$ 16.000,00, foram pagos pelos Recibos nºs. 1830 e 1829, em 29/08/2003, à agência local do BANERJ S/A. 2º) Os imóveis em tela, inscritos na Municipalidade sob os nºs. supra citados acham-se quites de impostos e taxas até a presente data e não são foreiros. E me apresentaram as certidões negativas exigidas pela Lei nº 7.433 de 18/12/85, regulamentada pelo Decreto nº 93.240 de 9/9/86, sendo que a de Ações Cíveis foi apresentada positiva constando uma Execução de Título Extrajudicial, distribuída à 2ª Vara Cível em 21/05/2002. Foi emitida declaração sobre operação imobiliária. Declaram expressamente os contratantes que dispensam a presença de testemunhas ao presente ato. Depois de escrita esta a li em voz alta perante eles outorgante(s) e outorgado(s) que por acharem em tudo conforme outorgam, aceitam e assinam. Certifico que as custas devidas pelo presente ato, no valor total de R\$ 901,43, sendo R\$ 721,46 pela lavratura do ato (Tabela 7 nº 1), R\$ 2,03 (taxa de informática), R\$ 2,03 (gravação eletrônica), R\$ 9,39 (Tab. 7 - Obs. 15), R\$ 146,98 (acréscimo de 20% para F.E.T.J. - Lei nº 3217), R\$ 12,20

(contribuições previstas nas Leis n.ºs. 489/81 e 590/82) e R\$ 7,34
(distribuição) foram recolhidas nesta data à Caixa deste Cartório.
Eu, Marcelo Braune, tabelião, matrícula n.º 06/2347,
lavrei, li, encerro e subscrevo o presente ato, colhendo as
assinaturas.....

Tab.: MARCELO BRAUNE : (A.) Marcelo Braune.....

P.P. Oute.: ALOISIO LIMA RIBEIRO.....

(a.) ALOISIO LIMA RIBEIRO.....

P.P. Ouda.: MARCUS VINICIUS TOSCANO COSTA.....

(a.) MARCUS VINICIUS TOSCANO COSTA.....

Extraída nesta data, por sistema de computador, nos termos do artigo
197, parágrafo único do Ementário da Corregedoria Geral de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro.- Eu,
tabelião, subscrevo e assino em público e raso.

EM TESTE DA VERDADE.

